

1521696-47.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

ERBONY LUIZ NUNES

Vistos.

Erbony Luiz Nunes foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. o art. 61, inciso I, do Código Penal, porque no dia 21.09.2022, por volta das 16:30 horas, viela Rua Nove situada na Rua Doutor José Silvío de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1521696-47.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521696-47.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

ERBONY LUIZ NUNES

Vistos.

Erbony Luiz Nunes foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. o art. 61, inciso I, do Código Penal, porque no dia 21.09.2022, por volta das 16:30 horas, viela Rua Nove situada na Rua Doutor José Silvío de Camargo, Pedreira, trazia consigo, para fim de tráfico, 49 porções de cocaína, 57

porções de crack e 83 de maconha.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 15, 18/19 e 66/67.

Os policiais civis Cristiano e Márcio tinham informação de que no local se praticava tráfico. Foram até lá e estacionaram a viatura mais afastada.

Incursionando a pé, viram um indivíduo a uma maior distância. Cristiano declarou ter observado que ele lançou uma sacola sobre um muro, num terreno baldio, o qual depois vasculhou sem êxito em localizá-la. Já Márcio disse que não presenciou tal cena e que tampouco teriam procurado pela suposta sacola. No particular, há uma divergência flagrante de relatos que se afigura inexplicável.

Ao darem a volta e se aproximarem por outra rua, aí sim ambos assinalaram que viram o réu caminhando em sua direção, sem esboçar fuga mas aparentando nervosismo, sendo que neste segundo momento notaram que trazia uma bolsa consigo. Feita a abordagem, na bolsa encontraram as espécies de drogas descritas na denúncia, divididas em porções. Ele teria admitido a prática da traficância. A foto de fls. 21 é ilustrativa.

Nesse diapasão, há concordância nos relatos dos policiais, mas causa estranheza que o réu, se carregasse as drogas em apreço, vindo dois indivíduos indo em sua direção, continuasse sua marcha calmamente, sem de nada desconfiar ou temer, ao invés de procurar se evadir e até se desfazer da referida mochila. Essas incongruências, num delito onde via de regra só se dispõe da prova policial, gera incertezas e põe dúvida sobre como os fatos se passaram.

O réu, por sua vez, declarou-se usuário e que fora apenas comprar entorpecente, tendo consigo R\$ 52,00. Não tinha qualquer mochila ou sacola. Disse que sofreu a abordagem e, feita a consulta aos seus antecedentes, foi levado ao DP, de acordo com o informado para averiguação. Não viu mochila alguma e afirmou que não teve oportunidade de se manifestar perante a autoridade policial. Também alegou desconhecer o motivo pelo qual os policiais civis quisessem incriminá-lo.

Sua versão é sugestiva de uma ação direcionada e que, infelizmente, é passível de ocorrência; imputa-se crime a quem já respondeu por delito semelhante, inclusive para atender cobrança de produtividade.

Daí porque a melhor solução, prevenindo eventual injustiça, é a absolvição.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu Erbonny Luiz Nunes da acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

P.R.I.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito